

1500036-67.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/11/2022

... estar sendo processado por outros delitos de tráfico (nº 1500693-72.2021.8.26.0583 e nº 1506496-19.2019.8.26.0482), inclusive com condenação em primeira instância em um dos processos, ostenta, à luz da Pesquisa Fonética juntada (fls. 38/39), envolvimento em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (nº 0004582-28.2018.8.26.0482; nº 0008202-19.2016.8.26.0482; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500036-67.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 28 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500036-67.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS, qualificado nos autos (fls. 19), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 09 de janeiro de 2020, por volta das 17h30min, na avenida Manoel Romeu Caires, nº 251, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade e comarca, em concurso com outro indivíduo não identificado, transportou e trazia consigo, para fins de fornecimento a terceiros, sem licença da autoridade competente e em desacordo com determinação

legal, 20,40 gramas de "Cannabis Sativa L", conhecida como "maconha", em duas porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 07/08, 09/10, 11 e 12) e de interrogatório (fls. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 20/22), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 23), cópia do documento de identificação civil do acusado (RG - fls. 29), Pesquisa Prodesp (fls. 30), Relatório de Investigação (fls. 31/33), Pesquisa SIVEC (fls. 34/35), Certidão de Distribuições Criminais de Ações da Infância e Juventude Infracional (fls. 36), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 37) e Pesquisa Fonética (fls. 38/39).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 42/46), ocasião em que houve a concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, sendo expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 47/48), devidamente cumprido (fls. 49/50), sobrevivendo aos autos Termo de declarações do terceiro interessado no veículo apreendido (fls. 55), guia de depósito judicial (fls. 57; comprovante a fls. 68 - R\$540,00) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2007933-68.2020.090226 - fls. 58/63).

Após a dedução pelo terceiro interessado de pedido de restituição do veículo apreendido (fls. 70/79, repetida a fls. 92/101), vieram aos autos Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 116/118), Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido (fls. 119/124) e Laudo Pericial atinente as peças (rolo de filme PVC e tesoura) apreendidas (fls. 125/128).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 137) e, por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 139), ofertou resposta (fls. 143/155, acompanhada dos documentos de fls. 156/159), com pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, tendo a peça acusatória sido recebida em 01.09.2020 (fls. 160/161), seguindo-se de manifestação do Órgão Ministerial (fls. 186/187).

Após a citação do acusado (certidão a fls. 198), houve o afastamento das teses defensivas, bem como, a determinação de instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 207/208).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 239/240), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de quatro testemunhas e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 247/253), pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime inicial fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em seguida, houve a juntada do Laudo de Dependência Toxicológica (fls. 300/303), o qual, após manifestação do Ministério Público (fls. 306) e inexistindo impugnação da Defesa (certidão a fls. 311), restou homologado (fls. 312).

Por sua vez, a Defesa, em memoriais finais (fls. 318/351, acompanhado dos documentos de fls. 352/353), aduzindo insuficiência de provas em relação a autoria, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta imputada para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de condenação,

pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, o estabelecimento do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, em razão de deliberação judicial (fls. 354), houve a juntada da Folha de Antecedentes (fls. 358/360) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 361/363), em relação as quais viabilizou-se a manifestação das partes (fls. 367 e certidão a fls. 371).

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual.

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 07/08, 09/10, 11 e 12) e de interrogatório (fls. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 20/22), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 23), Relatório de Investigação (fls. 31/33), guia de depósito judicial (fls. 57; comprovante a fls. 68- R\$540,00), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2007933-68.2020.090226 - fls. 58/63), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 116/118) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 239/240).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 116/118), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 20/22), uma vez que "...DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto as suas quantidades (item A: "Massa Líquida: 9,72 grama(s)"; item B: "Massa Líquida: 7,88 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 07/08), a testemunha Marcio Henrique dos Santos Justino de Oliveira, o qual, na data dos fatos, era policial civil, em Juízo (fls. 239/240), narrou que haviam recebido uma denúncia e estavam no bairro Humberto Salvador tentando identificar o veículo, sendo que Pedro já era conhecido da DISE, pois já havia sido apreendido, quando menor, com "crack", de modo que realizaram a abordagem de um menino, que era denunciado por tráfico, e um outro rapaz conseguiu fugir. Voltaram para verificar se "Pedrinho" realmente estava com o carro, pararam no estacionamento e ficaram monitorando, ocasião em que ele chegou com o carro, e a pessoa que estava do lado dele, o qual não foi identificado, empreendeu fuga, correndo pela frente dos predinhos, ficando apenas o Gustavo, que estava no banco de trás, e o "Pedrinho", tendo sido localizada uma porção de "maconha", inclusive no carro, sendo que as

drogas estavam embaladas em papel filme.

Informou a testemunha, ainda, que Gustavo alegou que tinha sido convidado para fazer o uso de “maconha”, razão pela qual estava ali, e que, ao voltarem com Pedro, e a mãe dele chegar no imóvel, localizaram uma tesoura com resquícios muito evidentes de “maconha”, tendo chegado no momento, ainda, um rapaz, o qual não lembra o nome, que confidenciou que estava procurando o Pedro para comprar “maconha”.

No mesmo sentido, a testemunha Andrews Markus Bratfisch, policial civil, inquirida judicialmente (fls. 239/240), contou que receberam uma informação que passaria um veículo, com pessoas, e que o ponto de vendas seria aos fundos dos “predinhos”, sendo que, em diligência próximo ao local objeto da denúncia, avistaram o acusado entrando na garagem e parando (estacionamento sem muros), como se fosse desembarcar, oportunidade em que realizaram a abordagem, sendo que o passageiro da frente desceu e correu, tomando rumo ignorado. Em continuidade, acharam o que foi encontrado no veículo e, durante a diligência, apareceu um rapaz, o qual já tinham visto descendo do carro do acusado e que foi abordado anteriormente, o qual informou que teria ido comprar droga com o acusado, que, de sua vez, negou a traficância.

Por seu turno, a testemunha Jonathan Henrique Teodoro da Cruz, a qual, em sede policial (fls. 11), afirmou: “na tarde de hoje foi abordado por policiais civis no momento em que se dirigia para até a casa de um traficante conhecido pelo pre nome Pedro, morador dos “predinhos do Jd. Cobral”(sic). Afirma que não chegou a comprar a droga, mas confessou sua vontade de fazê-lo pois iria comprar dele a quantia de R\$ 5,00 afirmando que tal valor seria o suficiente para a compra de 02 (dois) baseados. Indagado confessou que já comprou drogas do Pedro em pelo menos, 03 (três) outras ocasiões distintas [...]”, em Juízo (fls. 239/240), alegou que, em razão de ter sofrido um acidente, em que bateu a cabeça, não se recorda do acusado e do seu depoimento prestado em solo policial.

A testemunha Thalita de Souza Lima, vizinha do acusado, inquirida judicialmente (fls. 239/240), informou que o acusado é, apenas, usuário de drogas.

De sua vez, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 239/240), repetindo a postura adotada em sede policial (fls. 13), negou a prática do crime que lhe é imputado.

Nesse quadro, em que pese a negativa ofertada pelo réu, é de se ver que, além da droga apreendida (duas porções) no momento da abordagem do veículo, o qual era conduzido pelo acusado, e da tesoura encontrada em sua residência, que, segundo os policiais, estava com resquícios fortes de “maconha”, situação que, diga-se, restou confirmada por pertinente perícia (Laudo a fls. 125/128), os policiais civis inquiridos informaram que haviam recebido denúncia do transporte de entorpecente realizado pelo acusado (prenome Pedro, vulgo “Pedrinho do Cobral”), e, durante a diligência policial no imóvel do réu, chegou a testemunha Jonathan Henrique Teodoro da Cruz, o qual, conforme já mencionado, afirmou, em solo policial (fls. 11), que havia se deslocado até o local para comprar drogas (dois baseados) com o traficante conhecido por Pedro, morador dos “predinhos” do Jardim Cobral.

Nesse aspecto, e diante da versão ofertada pelo acusado, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais civis), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Além disso, imperioso pontuar que, apesar da testemunha Jonathan, em Juízo, ter informado que sofreu um acidente grave e estar bem confuso, não se recordando de muitas coisas, não houve qualquer comprovação documental, tanto em relação ao acidente sofrido, quanto a respeito de suas consequências, especialmente da aventada perda de memória.

Outrossim, não restou comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido (R\$540,00 - Auto a fls. 20/22 e guia a fls. 57), sendo certo que, apesar do acusado ter informado ser "entregador", foi carreado aos autos "Declaração de Trabalho" (fls. 353), na qual consta ser "atendente balconista" desde maio de 2020, e, não obstante constar na aludida declaração que o acusado trabalha de terça a domingo, coincidentemente, no dia da abordagem, o acusado informou que não estava trabalhando (dia 09.01.2020 - quinta-feira).

Portanto, à vista dos elementos colhidos, apresentando-se demonstradas a materialidade e autoria concernentes à figura disposta no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o

sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

À vista das circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, face as Certidões e Folha de antecedentes criminais carreadas (fls. 36, 38/39, 358/360 e 361/363), que o réu, apesar de não ostentar condenação criminal definitiva, possui personalidade desvirtuada, propensa à vida delinquente, eis que, além de estar sendo processado por outros delitos de tráfico (nº 1500693-72.2021.8.26.0583 e nº 1506496-19.2019.8.26.0482), inclusive com condenação em primeira instância em um dos processos, ostenta, à luz da Pesquisa Fonética juntada (fls. 38/39), envolvimento em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (nº 0004582-28.2018.8.26.0482; nº 0008202-19.2016.8.26.0482; nº 0000129-46.2016.8.26.0583).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por se tratar de pessoa com baixa renda, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, observo que, na data do fato, o réu era menor de vinte e um anos (art. 65, I CP - fls. 29), mas, contudo, sendo incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ) - entendimento em relação ao qual, diga-se, não se verifica qualquer mácula de inconstitucionalidade -, mantenho as penas nos níveis iniciais, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, em que pese o acusado estar respondendo por outros dois crimes de tráfico de drogas, inclusive, como já pontuado, com uma condenação em primeira instância, tudo a indicar que se dedica às atividades criminosas, ressaltando entendimento pessoal diverso, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido dos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e n. 1.977.180/PR (Tema nº 1.139: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."), de rigor se impõe o reconhecimento da causa de diminuição de pena capitulada no artigo 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Nesse raciocínio, inexistindo elementos que impossibilitem a utilização da fração máxima, aplico a redução da pena em 2/3 (dois terços), passando-a para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao regime prisional, tendo em vista o quantum da pena imposta e a recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 596.603 - SP, de relatoria do i. Ministro Rogerio Schietti Cruz (item 21.4.: "Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena"), imperioso, observado os parâmetros dispostos no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o estabelecimento do regime aberto.

Descabida, de outro lado, implicando alteração de entendimento pessoal pretérito, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos, simplesmente porque tal benefício, à vista das circunstâncias do caso e, especialmente, da nocividade da conduta praticada, não se apresenta como medida suficiente e socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que

disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias.

Nesse aspecto, por sua propriedade, transcrevo parte da decisão proferida pelo eminente Desembargador PINHEIRO FRANCO, ex Presidente de nossa honrada Corte de Justiça Bandeirante, nos autos da Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014: “A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático”.

O mesmo entendimento é adotado, atualmente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido”.

(negritei)

(STJ - AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Na mesma toada, é o posicionamento atual de nossa E. Corte de Justiça Paulista, que abaixo transcrevo, com destaques:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC Nº 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS - FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO - CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL - SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO.”

(Embargos de Declaração Criminal 1506211-61.2019.8.26.0050; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Data do Julgamento: 25/11/2020).

“EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Não cabimento - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Regime inicial aberto - Possibilidade - Quantidade compatível à determinação do HC nº 596.603 do C. STJ - Embargos Infringentes parcialmente acolhidos."

(Embargos Infringentes e de Nulidade 0010198-32.2019.8.26.0196; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): ROBERTO PORTO; Data do Julgamento: 24/11/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 - Regime aberto - Possibilidade - Determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial parcialmente provido."

(Apelação Criminal 1500230-13.2019.8.26.0580; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator (a): RICARDO SALE JÚNIOR; Data do Julgamento: 11/11/2020).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu PEDRO PAULO MELO SALES DOS SANTOS, qualificado a fls. 19, nascido aos 31.01.2001, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Cristiana Melo dos Santos e José Roberto Sales dos Santos, RG nº 50.836.540-SP (fls. 14), pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devidamente atualizado a contar da data dos fatos (09.01.2020).

Ausentes, à luz do contexto dos autos, os fundamentos para decretação da prisão preventiva, concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro apreendido (Auto a fls. 20/22; Guia a fls. 57 e 68 - R\$540,00) possui relação com o tráfico de drogas, declaro o seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06), e, em relação à tesoura e o rolo de papel filme, porque inservíveis, autorizo a destruição, a ser providenciada pela ilustre Autoridade Policial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, em favor do acusado, após o trânsito em julgado, a restituição aparelho celular (Auto a fls. 20/22).

Para apreciação do pedido de restituição deduzido (fls. 92/101), deverá o interessado Alexsandro Pereira de Carvalho, no prazo de dez dias, trazer aos autos cópia atualizada do documento do automóvel (Placa CSY0004).

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor constituído (procuração a fls. 139).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, oficie-se para reversão do dinheiro à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 06 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA